



PUTUSAN
Nomor 2222 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **Drs. EDDY YUSUF, Apt.**, bertempat tinggal di Apotik Cahaya Alfa Farma, Jalan Pongtiku Nomor 139 C, RT 004, RW 001, Kelurahan Kalukuang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. **FENDY YUSUF**, bertempat tinggal di Jalan R. A. Kartini Nomor 12, RT 008, RW 003, Kelurahan Kassilampe, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. **ERNY YUSUF**, bertempat tinggal di Apotik Cahaya Alfa Farma, Jalan Pongtiku Nomor 139 C, RT 004, RW 001, Kelurahan Kalukuang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini ketiganya memberi kuasa kepada Dr. Muhammad Dahlan Moga, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan M.T. Haryono Nomor 9 A, Kambu, Kendari, Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2022;

Para Pemohon Kasasi;

Lawan:

1. **YENNI**, bertempat tinggal di Jalan Nangka Nomor 37, RT 003, RW 003, Kelurahan Mappasaile, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 2222 K/Pdt/2023



2. **JEMMI YUSUF**, bertempat tinggal di Jalan Nangka Nomor 37, RT 003, RW 003, Kelurahan Mappasaile, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. **MERLY YUSUF, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Nangka Nomor 37, RT 003, RW 003, Kelurahan Mappasaile, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan;
4. **ANDRI YUSUF**, bertempat tinggal di Jalan Nangka Nomor 37, RT 003, RW 003, Kelurahan Mappasaile, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini keempatnya memberi kuasa kepada Afirudin Mathara, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Sao Sao Nomor 291, Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2021;
Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kendari untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah ahli waris dari almarhum Camsil Yusuf alias Jie Sun Tjang;
3. Menyatakan tanah yang terkena Proyek Pembangunan Jalan Kendari Toronipa seluas 12.737 m² berikut tanaman yang ada di atasnya yang

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 2222 K/Pdt/2023



merupakan bagian dari tanah seluas $\pm$ 3 Ha yang terletak di Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Kessilampe, Kecamatan Kendari, Kota Kendari adalah harta bawaan almarhum Camsil Yusuf alias Jie Sun Tjang yang menjadi bagian waris dari Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

4. Menyatakan sebuah bangunan rumah permanen yang terletak di Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Kessilampe, Kecamatan Kendari, Kota Kendari yang berdiri di atas tanah/harta bawaan almarhum Camsil Yusuf alias Jie Sun Tjang adalah merupakan harta bersama/harta perkawinan (harta gono gini) antara almarhum Camsil Yusuf alias Jie Sun Tjang dengan Penggugat I yang hanya dapat diwarisi oleh Para Penggugat;
5. Menyatakan tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang mengurus dan hendak menerima sendiri secara diam-diam ganti rugi tanah, bangunan dan tanaman tersebut kepada Tergugat IV dan Tergugat V tanpa sepengetahuan dan tanpa mendapat kuasa serta persetujuan dari Para Penggugat adalah perbuatan melanggar hukum;
6. Menyatakan dan menghukum Tergugat IV untuk menyerahkan/ membayarkan ganti kerugian non fisik, tanah dan tanaman tanpa syarat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp6.394.898.000,00 (enam miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) kepada Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dengan besaran bagian masing-masing sebagai berikut:
 1. Penggugat I sebesar Rp913.556.857,00 (sembilan ratus tiga belas juta lima ratus lima puluh enam ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah);
 2. Penggugat II sebesar Rp913.556.857,00 (sembilan ratus tiga belas juta lima ratus lima puluh enam ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah);
 3. Penggugat III sebesar Rp913.556.857,00 (sembilan ratus tiga belas juta lima ratus lima puluh enam ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah);
 4. Penggugat IV sebesar Rp913.556.857,00 (sembilan ratus tiga belas

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 2222 K/Pdt/2023



juta lima ratus lima puluh enam ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah);

5. Tergugat I sebesar Rp913.556.857,00 (sembilan ratus tiga belas juta lima ratus lima puluh enam ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah);
6. Tergugat I sebesar Rp913.556.857,00 (sembilan ratus tiga belas juta lima ratus lima puluh enam ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah);
7. Tergugat III sebesar Rp913.556.857,00 (sembilan ratus tiga belas juta lima ratus lima puluh enam ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah);
7. Menyatakan dan menghukum Tergugat IV untuk menyerahkan/ membayarkan ganti kerugian bangunan tanpa syarat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp521.034.000,00 (lima ratus dua puluh satu juta tiga puluh empat ribu rupiah) kepada Para Penggugat;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Para Penggugat adalah kompetensi absolut peradilan umum;
- Bahwa gugatan Para Penggugat kabur/*obscuur libel*;
- Tentang perubahan dan penambahan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kendari untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;



2. Menyatakan secara hukum sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan R.A. Kartini, RT 008/RW 003, Kelurahan Kessilampe, Kecamatan Kendari, Kota Kendari adalah sah milik Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp10.170.000.000,00 (sepuluh miliar seratus tujuh puluh juta rupiah);
5. Menyatakan secara hukum bahwa segala bentuk surat-surat, bukti tertulis apapun nama dan bentuknya yang ada kaitannya dengan tanah Penggugat Rekonvensi yang menimbulkan hak atau penguasaan dari dan atau kepada Tergugat Rekonvensi atau siapapun juga adalah tidak sah secara hukum atau setidaknya tidak berkekuatan hukum;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya atau bilamana lalai menjalankan putusan;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kendari telah menjatuhkan Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Kdi., tanggal 4 Januari 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah ahli waris dari almarhum Chamsil Yusuf alias Jie Sun Tjang;
3. Menyatakan tanah yang terkena Proyek Pembangunan Jalan Kendari Toronipa seluas 12.737 m² berikut tanaman yang ada di atasnya yang merupakan bagian dari tanah seluas ± 4 Ha yang terletak di Jalan R.A.

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 2222 K/Pdt/2023



Kartini, Kelurahan Kassilampe, Kecamatan Kendari, Kota Kendari adalah harta bawaan almarhum Chamsil Yusuf alias Jie Sun Tjang yang menjadi bagian waris dari Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

4. Menyatakan tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang mengurus dan hendak menerima sendiri secara diam-diam ganti rugi tanah, bangunan dan tanaman tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa mendapat kuasa serta persetujuan dari Para Penggugat adalah perbuatan melanggar hukum;

5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

Kemudian pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dengan Putusan Nomor 16/PDT/2022/PT KDI., tanggal 31 Maret 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 6 April 2022 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 April 2022 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Kdi., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 April 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 2222 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 April 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi/memori kasasi Para Pemohon Kasasi tersebut di atas;
2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 16/Pdt/2022/PT KDI., tertanggal 31 Maret 2022;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Kdi., tertanggal 4 Januari 2022;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 23 Mei 2022, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pihak Penggugat Konvensi dapat membuktikan bersama-sama dengan pihak Tergugat Konvensi sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Camsil Yusuf alias Jie Sun Tjang yang sama-sama berhak atas peninggalan pewaris berupa tanah yang terkena Proyek Pembangunan Jalan Kendari Toronipa seluas 12.737 m², berikut berupa tanaman yang ada di atasnya yang merupakan bagian dari tanah seluas ± 4 Ha yang terletak di Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Kessilampe, Kecamatan Kendari, Kota Kendari yang merupakan harta bawaan almarhum Camsil Yusuf alias Jie Sun Tjang yang menjadi bagian pihak Penggugat Konvensi dan pihak Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang,

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 2222 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Drs. EDDY YUSUF, Apt, dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. Drs. EDDY YUSUF, Apt, 2. FENDY YUSUF, 3. ERNY YUSUF**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023, oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan Dr. Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd/.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd/.

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd/.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 2222 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd/.

Dr. Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp480.000,00+</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN

Nip. 19590710 198512 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 2222 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)